Estratégia Concursos

Aula 02

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direitos Humanos - Prof Vinicius Oliveira

Autor:

Vinicius Rodrigues de Oliveira

19 de Dezembro de 2022

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Sumário

Introdução 1
Objetivos do simulado 1
Regras para execução do simulado 2
O que fazer após a conclusão do simulado 2
Simulado de Questões Inéditas 3
Questões 3
Gabarito 5
Questões Comentadas 6
Conclusão 14

INTRODUÇÃO

Olá, pessoal, tudo bem?

Este é o nosso simulado com questões inéditas referentes aos assuntos:

a) **Teoria Geral dos Direitos Humanos**
b) **Declaração Universal dos Direitos Humanos**

OBJETIVOS DO SIMULADO

A intenção do simulado é dar ao aluno a oportunidade de fazer um teste que assemelhe às condições de prova e, assim, verificar como se sairia se ela fosse realizada agora, com os conhecimentos que já tem.

Assim, é interessante **não fazer nenhuma revisão específica antes de realizar esse teste**, para que se tenha uma nota mais representativa das suas condições atuais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Não custa lembrar que se trata de um mero simulado e, por isso, o aluno não deve ter medo de errar as questões aqui apresentadas. Vale aqui a máxima de que **é melhor errar agora do que no dia da prova**. Os erros devem ser vistos como uma **oportunidade para revisar o conteúdo ainda deficiente do estudo**.

Assim como será no dia da sua prova, este simulado também está sujeito a algumas regras básicas. Nada de exagero, somente critérios mínimos que precisam ser obedecidos na hora da execução para que o resultado tenha alguma relevância. ☺

REGRAS PARA EXECUÇÃO DO SIMULADO

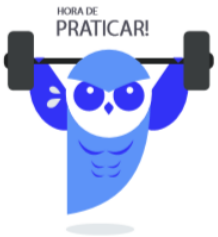
1. O simulado deve ser **feito sem consulta nenhuma**;
2. O simulado deve ser feito no **tempo máximo de 30 minutos**, marcados no relógio;
3. O simulado deve ser feito **sem interrupções**; e
4. Somente consulte o **gabarito de alguma questão após o término do simulado**.

O QUE FAZER APÓS A CONCLUSÃO DO SIMULADO

Os simulados são uma boa oportunidade para aprender coisas novas e para fixar os conteúdos já estudados. Por isso, é importante que o aluno reserve um tempo, logo após a conclusão das questões, para adotar algumas medidas:

1. **Revisar** com atenção todos os seus **erros**;
2. **Revisar** com atenção todos os pontos que foram **objeto de dúvida** ao longo do simulado, **mesmo que tenha acertado** (anote as dúvidas ao longo da execução das questões); e
3. **Ajustar as suas anotações e marcações**, se for necessário.

Vamos começar?



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO DE QUESTÕES INÉDITAS

QUESTÕES

1. **Segundo o fundamento positivista, para que sejam considerados direitos humanos, os valores e os juízos devem ser condizentes com a dignidade e positivados no ordenamento jurídico.**

2. **A segunda dimensão dos direitos humanos se relaciona ao ideal de liberdade e abrange os direitos civis e políticos, caracterizando-se por limitarem a atuação do Estado em defesa dos direitos das pessoas.**

3. **Direitos Humanos são os direitos positivados na ordem interna de determinado Estado, geralmente nos textos constitucionais, ao passo que Direitos Fundamentais são direitos universalmente aceitos na ordem internacional.**

4. **Os Direitos Humanos Fundamentais são indivisíveis e universais, não se perdem pelo decurso de prazo e devem ser garantidos na prática, mediante mecanismos coercitivos voltados para essa finalidade, não sendo suficiente seu mero reconhecimento abstrato.**

5. **No que toca à realização dos direitos sociais constitucionalmente garantidos, há que se atentar para a vedação do retrocesso social, que se coloca apenas às políticas públicas executivas, posto que não se pode ferir a liberdade do legislador.**

6. **As dimensões mais recentes de direitos humanos, focadas na coletividade e, portanto, mais abrangentes, vêm substituindo paulatinamente as primeiras gerações de direitos, consideradas limitadas por não enxergarem o homem como um ser social.**

7. **Considerada um prolongamento natural da Carta da Organização das Nações Unidas (ONU, 1945), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi responsável pela internacionalização dos direitos humanos, refletindo o desejo de paz, justiça, desenvolvimento e cooperação internacional que tomou conta de quase todo o mundo após duas grandes guerras no espaço de apenas duas décadas.**

8. **A Declaração Universal dos Direitos Humanos, além dos direitos de primeira e segunda dimensões, foi o primeiro documento a prever expressamente direitos de terceira dimensão, como a proteção ao meio ambiente.**

9. **A Declaração Universal dos Direitos Humanos universalizou os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, privilegiando os direitos civis e políticos em relação aos demais, devido ao princípio de superioridade.**

10. **Ainda que se trate de uma resolução, a Declaração Universal dos Direitos Humanos deve ser respeitada pelos Estados signatários por possuir caráter jurídico vinculante.**

11. **De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo o homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até o esgotamento de todas as instâncias recursais e o consequente trânsito em julgado da sentença condenatória.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

12. **No tocante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, é garantido o asilo em outros países àquele que for vítima de perseguição. Este direito, porém, não pode ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas.**

13. **Segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão, o que inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, respeitando-se, no entanto, as fronteiras de seu país.**

14. **Segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.**

15. **Os Estados, para garantir os direitos humanos, pelos quais são responsáveis, devem distinguir entre cidadãos nacionais e estrangeiros, especialmente no que concerne ao exercício de determinados direitos civis, como o direito ao voto.**

16. **Segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a Declaração Universal dos Direitos Humanos e contra qualquer incitamento a tal discriminação.**

17. **Na Declaração Universal dos Direitos Humanos não são reconhecidos deveres de ordem alguma.**

18. **Na Declaração Universal dos Direitos Humanos não há menção à remuneração de trabalhos iguais.**

19. **Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, são abordados tanto o conceito de propriedade individual quanto o de propriedade coletiva.**

20. **A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que as prisões arbitrárias devem ser julgadas por tribunais criados específicos para esse fim.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. C
2. E
3. E
4. C
5. E
6. E
7. C
8. E
9. E
10. C
11. E
12. C
13. E
14. C
15. E
16. C
17. E
18. E
19. C
20. E

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES COMENTADAS

1. **Segundo o fundamento positivista, para que sejam considerados direitos humanos, os valores e os juízos devem ser condizentes com a dignidade e positivados no ordenamento jurídico.**

Comentários

A afirmativa resume corretamente a fundamentação positivista dos direitos humanos. Vale ressaltar, no entanto, que não há prevalência de qualquer fundamentação relativa aos direitos humanos, dentre outros motivos, pelo fato de não haver consenso quanto à abrangência os direitos humanos, por estarem em constante evolução e por serem heterogêneos e consagrados a partir de juízos de valor, que não podem ser justificados e comprovados.

Vamos aproveitar então para relembrar outras fundamentações:

Jusnaturalista: os direitos humanos são inerentes à condição humana, ou seja, são normas anteriores, superiores ao direito estatal.

Racional: os direitos humanos podem ser extraídos diretamente da razão inerente à condição humana.

Moral: os direitos humanos são direitos de conteúdo moral que independem de positivação, decorrendo diretamente de valores morais da coletividade humana.

Gabarito: certa.

---

2. **A segunda dimensão dos direitos humanos se relaciona ao ideal de liberdade e abrange os direitos civis e políticos, caracterizando-se por limitarem a atuação do Estado em defesa dos direitos das pessoas.**

Comentários

Na evolução dos direitos humanos, observa-se o desenvolvimento de, pelo menos, três gerações de direitos humanos, todos interconectados.

É a **primeira dimensão** dos direitos humanos que se relaciona ao ideal de **liberdade,** abrangendo os direitos **civis e políticos** e caracterizando-se por limitarem a atuação do Estado em defesa dos direitos das pessoas.

A **segunda dimensão** compreende os direitos relacionados à **igualdade**, abrangendo os direitos **sociais, econômicos e culturais**. São direitos predominantemente prestacionais, exigindo dos Estados uma atuação positiva.

Por sua vez, a **terceira dimensão** dos direitos humanos decorre das noções de solidariedade e fraternidade e engloba os direitos difusos e coletivos. São direitos assegurados às pessoas em geral, ou seja, à coletividade. Como exemplos, temos os direitos ambiental e do consumidor.

Gabarito: errada.

---

3. **Direitos Humanos são os direitos positivados na ordem interna de determinado Estado, geralmente nos textos constitucionais, ao passo que Direitos Fundamentais são direitos universalmente aceitos na ordem internacional.**

Comentários

Direitos Humanos são direitos universalmente aceitos na ordem internacional.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Direitos Fundamentais são direitos positivados na ordem interna de determinado Estado, geralmente positivados nos textos constitucionais.

Materialmente, os direitos humanos coincidem com os direitos fundamentais.

A alternativa, portanto, inverteu os conceitos.

Gabarito: errada.

---

4. **Os Direitos Humanos Fundamentais são indivisíveis e universais, não se perdem pelo decurso de prazo e devem ser garantidos na prática, mediante mecanismos coercitivos voltados para essa finalidade, não sendo suficiente seu mero reconhecimento abstrato.**

Comentários

Em se tratando de direitos humanos, podemos afirmar que basta ser pessoa para ser titular de direitos e dotado de dignidade.

A afirmativa aduz corretamente quatro princípios ou características dos direitos humanos, quais sejam:

- **Indivisibilidade**: reconhece que todos os direitos humanos merecem a mesma proteção jurídica, pois são todos essenciais para uma vida digna.
- **Universalidade**: todos são titulares dos direitos humanos.
- **Imprescritibilidade:** os direitos humanos não se perdem com o passar do tempo ou pela falta de uso.
- **Efetividade**: não basta o mero reconhecimento abstrato dos direitos humanos. É preciso que sejam criados mecanismo para que tais direitos sejam garantidos na prática.

Vamos aproveitar para relembrar outros princípios:

- **Historicidade**: os direitos humanos são construídos ao longo da história.
- **Superioridade**: as normas relativas aos direitos humanos são superiores às demais normas da ordem jurídica.
- **Indisponibilidade** (**ou Irrenunciabilidade**): não se pode abrir mão dos direitos humanos, sendo nula a renúncia a eles.
- **Inalienabilidade:** os direitos humanos não podem ser cedidos a outrem, seja a título gratuito ou oneroso.
- **Interdependência** (**ou Complementariedade):** pressupõe a mútua dependência entre os direitos humanos protegidos. Os direitos humanos não devem ser interpretados de forma isolada, mas sim em conjunto.
- **Limitabilidade**: a essencialidade e a superioridade normativa dos direitos humanos não impedem o estabelecimento de limites impostos a um direito em nome da preservação de outro.
- **Inexauribilidade**: os direitos humanos estão sempre em expansão. Possuem eficácia irradiante, sendo dotados de carga expansiva, devendo sua interpretação buscar a máxima efetividade de seu alcance, de modo a favorecer o indivíduo.
- **Exigibilidade imediata**: os direitos humanos possuem aplicabilidade imediata e direta e, portanto, não precisam de outras normas para disciplinar como será aplicação desses direitos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- **Vedação do retrocesso** (**efeito *cliquet***): direitos efetivados não podem ser suprimidos. O reconhecimento dos direitos humanos deve ser progressivo. Mesmo novos tratados internacionais não podem impor restrições que configurem retrocesso aos patamares já alcançados.

Gabarito: certa.

---

5. **No que toca à realização dos direitos sociais constitucionalmente garantidos, há que se atentar para a vedação do retrocesso social, que se coloca apenas às políticas públicas executivas, posto que não se pode ferir a liberdade do legislador.**

Comentários

Segundo Pedro Lenza, dentro do Estado Social de Direito, estabelece-se um comportamento positivo para a implementação dos direitos sociais, irradiando essa orientação para a condução das políticas públicas, para a atuação do legislador e para o julgador no caso de solução de conflitos.

Assim, o administrador, dentro da ideia da reserva do possível, deve implementar as políticas públicas.

O legislador, ao regulamentar os direitos, deve respeitar o seu núcleo essencial, dando as condições para a implementação dos direitos constitucionalmente assegurados.

Ainda, dentro desse contexto, deve ser observado o princípio da vedação ao retrocesso, isso quer dizer, uma vez concretizado o direito, ele não poderia ser diminuído ou esvaziado, consagrando aquilo que a doutrina francesa chamou de *effet cliquet*.

Gabarito: errada.

---

6. **As dimensões mais recentes de direitos humanos, focadas na coletividade e, portanto, mais abrangentes, vêm substituindo paulatinamente as primeiras gerações de direitos, consideradas limitadas por não enxergarem o homem como um ser social.**

Comentários

Os **Direitos Humanos** decorrem de processo histórico, surgindo e se solidificando conforme a evolução da sociedade. As várias dimensões de direitos humanos coexistem e vão se associando progressivamente, à medida que tais direitos vão sendo estabelecidos. Não há, portanto, a sobreposição apontada no enunciado.

Gabarito: errada.

---

7. **Considerada um prolongamento natural da Carta da Organização das Nações Unidas (ONU, 1945), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi responsável pela internacionalização dos direitos humanos, refletindo o desejo de paz, justiça, desenvolvimento e cooperação internacional que tomou conta de quase todo o mundo após duas grandes guerras no espaço de apenas duas décadas.**

Comentários

Ainda que possamos falar em reconhecimento de direitos humanos mesmo antes de 1948, de fato **a internacionalização dos direitos humanos tem como marco inicial a DUDH**, primeiro documento de dimensão mundial a tratar de forma abrangente o tema dos direitos humanos.

De fato, a DUDH, aos proclamar para a comunidade das nações a importância dos direitos humanos para a boa convivência coletiva, foi uma forma de resposta às atrocidades perpetradas especialmente durante a segunda guerra mundial.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: certa.

---

8. **A Declaração Universal dos Direitos Humanos, além dos direitos de primeira e segunda dimensões, foi o primeiro documento a prever expressamente direitos de terceira dimensão, como a proteção ao meio ambiente.**

Comentários

A **DUDH** prescreve expressamente apenas direitos de **primeira** e **segunda dimensões.** Ainda que **não** haja previsão direta de direitos humanos de **terceira** dimensão, considera-se que a **DUDH** é marco teórico para o desenvolvimento dos direitos de **solidariedade** e de **fraternidade**.

Gabarito: errada.

---

9. **A Declaração Universal dos Direitos Humanos universalizou os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, privilegiando os direitos civis e políticos em relação aos demais, devido ao princípio de superioridade.**

Comentários

O **Princípio da Superioridade** determina que as normas relativas aos direitos humanos são superiores às demais normas da ordem jurídica. Porém, **entre os direitos humanos, não há hierarquia!** Direitos **liberais** e **sociais** integram um todo único, indivisível e interdependente, de modo que os direitos humanos devem ser compreendidos em sua unidade.

Gabarito: errada.

---

10. **Ainda que se trate de uma resolução, a Declaração Universal dos Direitos Humanos deve ser respeitada pelos Estados signatários por possuir caráter jurídico vinculante.**

Comentários

De fato, apesar de a **Declaração Universal dos Direitos Humanos** ter sido adotada sob a forma de **resolução,** o entendimento majoritário hoje é de que ela possui **caráter jurídico vinculante!** Vamos relembrar os dois principais argumentos nesse sentido:

- A DUDH é interpretação autorizada da expressão "direitos humanos" da Carta das Nações Unidas;
- A DUDH transformou-se ao longo dos anos em norma internacional costumeira ou princípio geral do direito internacional, exercendo impacto nas constituições dos Estados e servindo como fonte para as fundamentações de decisões das cortes internacionais.

Gabarito: certa.

---

11. **De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo o homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até o esgotamento de todas as instâncias recursais e o consequente trânsito em julgado da sentença condenatória.**

Comentários

Vejamos o que estabelece o artigo 11, I, da DUDH:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Artigo 11*
>
> *I) Todo o homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias a sua defesa.*
>
> *II) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituiam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso*

Portanto, a afirmativa está errada, pois a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante de forma expressa a presunção de inocência até que a culpabilidade de alguém tenha sido provada, o que não significa que seja necessário o esgotamento de todas as instâncias recursais para que a pena possa ser efetivada.

Gabarito: errada.

---

12. **No tocante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, é garantido o asilo em outros países àquele que for vítima de perseguição. Este direito, porém, não pode ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas.**

Comentários

É o que dispões o Artigo 14 da DUDH:

- *Artigo 14*

  I) Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países.

  II) Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas.

Gabarito: certa.

---

13. **Segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão, o que inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, respeitando-se, no entanto, as fronteiras de seu país.**

Comentários

A afirmativa está errada, pois, segundo o Artigo 19 da DUDH, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e **independentemente de fronteiras**.

Gabarito: errada.

---

14. **Segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

É o que prevê o Artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH:

> *Artigo 5º*
>
> *Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.*

Gabarito: certa.

---

15. Os Estados, para garantir os direitos humanos, pelos quais são responsáveis, devem distinguir entre cidadãos nacionais e estrangeiros, especialmente no que concerne ao exercício de determinados direitos civis, como o direito ao voto.

Comentários

Ainda que os Estados possam condicionar o exercício de determinados direitos civis, como o direito ao voto e a ser eleito, à aquisição da respectiva nacionalidade, a fim de garantir os direitos humanos não deve ser feita distinção entre cidadãos nacionais e estrangeiros

Vejamos o que diz artigo 2º da DUDH:

> *Artigo 2º*
>
> *I) Todo o homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.*
>
> *II) Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.*

Gabarito: errada.

---

16. Segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a Declaração Universal dos Direitos Humanos e contra qualquer incitamento a tal discriminação.

Comentários

É o que prevê o Artigo 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH:

> *Artigo 7º*
>
> *Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.*

Gabarito: certa.

---

17. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos não são reconhecidos deveres de ordem alguma.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

São reconhecidos, por exemplo, o dever de agir com fraternidade (artigo 1º), deveres impostos pela Justiça (art. 10) e deveres para com a comunidade (art. 29):

> *Artigo 1*
>
> *Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.*
>
> *Artigo 10*
>
> *Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.*
>
> *Artigo 29*
>
> *I) Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. (...)*

Gabarito: errada.

---

18. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos não há menção à remuneração de trabalhos iguais.

Comentários

Tal direito é consignado no art. 23 (2) da DUDH:

> *Artigo 23*
>
> *I) Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.*
>
> *II) Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.*

Gabarito: errada.

---

19. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, são abordados tanto o conceito de propriedade individual quanto o de propriedade coletiva.

Comentários

Os direitos de propriedade individual e coletiva são previstos no artigo 17 da DUDH:

> *Artigo 17*
>
> *I) Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros.*
>
> *II) Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: certa.

---

20. A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que as prisões arbitrárias devem ser julgadas por tribunais criados específicos para esse fim.

Comentários

A afirmativa não encontra amparo no texto da **Declaração Universal dos Direitos Humanos.**

Em seu art. 9º, a DUDH prevê que **ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.** Já no art. 10 há a previsão de que **todo homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.**

Gabarito: errada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CONCLUSÃO

Bem, pessoal, encerramos aqui mais um Passo Estratégico.

Aproveitem a oportunidade para revisar os erros e dúvidas que surgiram ao longo da realização do simulado.

Um grande abraço,

Vinícius de Oliveira

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.